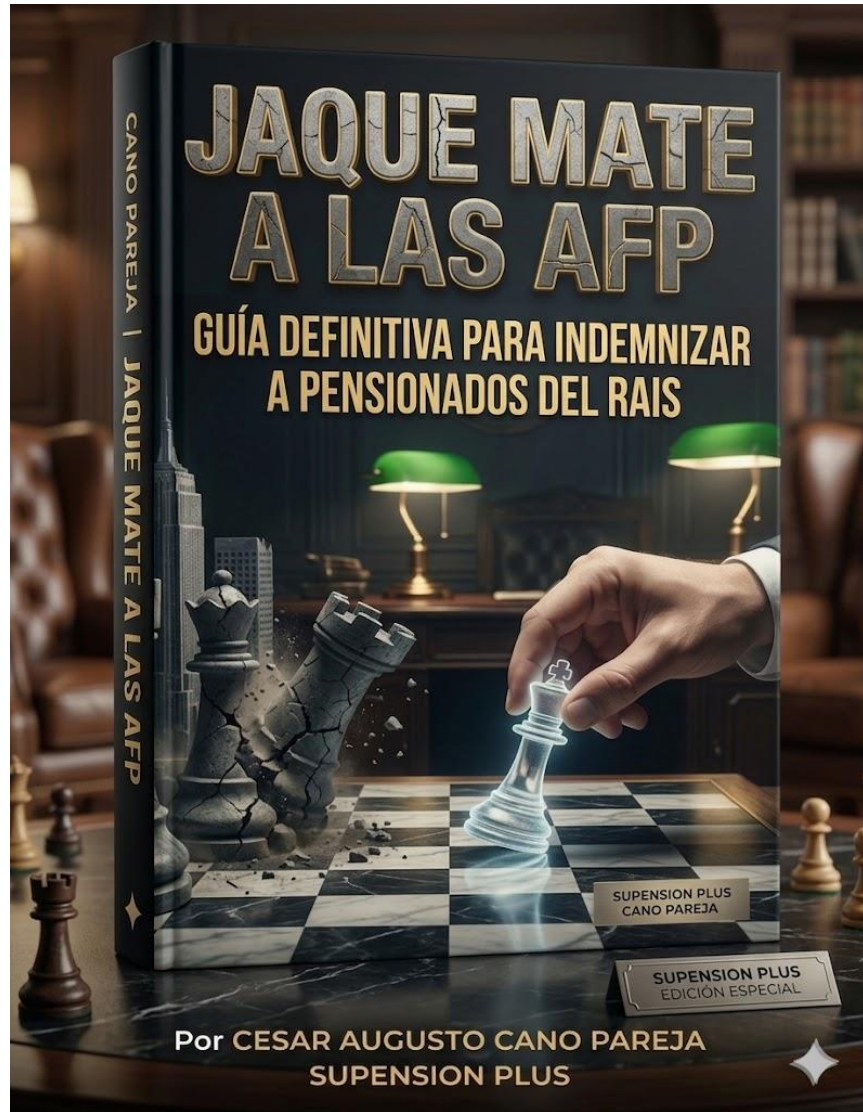


NUEVO EBOOK

Jaque Mate a las AFP:

Guía de Indemnización Pensional RAIS



El documento "Jaque Mate a las AFP", escrito por César Cano, es un manual jurídico dirigido a abogados colombianos que aborda el cambio jurisprudencial de 2026 respecto a las demandas contra fondos privados de pensiones. El texto explica que, según la Corte Suprema de Justicia, ya no es posible declarar la ineficacia del traslado para personas

pensionadas, introduciendo en su lugar la "Pérdida de Oportunidad" como la nueva vía para exigir indemnizaciones. Se detalla cómo la carga de la prueba ahora recae en las AFP, las cuales deben demostrar que brindaron una asesoría transparente para evitar condenas patrimoniales. El autor presenta una fórmula actuarial unificada para calcular los perjuicios y promueve el uso de herramientas tecnológicas para garantizar la precisión en los cobros judiciales. Además, el escrito incluye guías prácticas, análisis de sentencias hito y estrategias para asegurar que los afectados reciban un pago único e indexado por los daños sufridos

INDICE

Capítulo 1: El fin de la ineficacia y el nuevo paradigma previsional

Demandar la ineficacia para pensionados ya no es posible. El nuevo camino legal es exigir a las AFP una indemnización de perjuicios por no informar adecuadamente.

Capítulo 2: Jaque mate a las AFP

La Corte Suprema invirtió la carga de la prueba: ahora son los fondos privados quienes están obligados a demostrar documentalmente que sí brindaron una buena asesoría.

Capítulo 3: Adiós a la ineficacia: El nuevo negocio del litigio pensional.

Exigir el dinero como "lucro cesante" es un error que hace perder el caso. Se debe demandar la "Pérdida de Oportunidad", es decir, la probabilidad frustrada de una mejor pensión.

Capítulo 4: El código oculto de la casación laboral

Define los tres requisitos para cobrar la pérdida de oportunidad: certeza de la esperanza real, imposibilidad definitiva de obtenerla y la posición idónea del afiliado al trasladarse.

Capítulo 5: Litigio previsional 2.0

Enseña a derribar las excusas de las AFP para no pagar y cómo exigir que la condena sea un pago único, global, indexado y sin descuentos de salud.

Capítulo 6: La fórmula maestra y los 5 casos de éxito

Explica la compleja fórmula actuarial de la Corte Suprema para calcular el pago y advierte del peligro de liquidar estos valores manualmente.

Conclusiones:

Resume la estrategia del litigio y enfatiza que la única forma de no arruinar el caso con errores matemáticos es usando el software de OPORTUNO de *Suspension Plus*.

¡Atención abogados litigantes!

Conocer la teoría del Litigio Previsional 2.0 es solo el primer paso, pero la verdadera victoria en los estrados se asegura con una ejecución perfecta. Por eso, el manual *Jaque Mate a las AFP* te entregará un arsenal táctico invaluable y listo para usar: **Los Bonus Estratégicos**.

🔥 BONUS 1: El Kit de Litigio y Diagnóstico Inmediato (Checklists)

No pierdas tiempo ni dinero en casos sin futuro. Este kit te entrega las tablas de verificación exactas para diagnosticar en segundos si la situación de tu cliente es viable para exigir la indemnización. Más importante aún, expone las temidas "Líneas Rojas": un radar para detectar inmediatamente las trampas y eximentes de responsabilidad que las AFP usarán en tu contra para no pagar. ¡Asegura tu victoria desde el primer filtro!



TABLA 1:

BONUS 1 - PARTE I y II (Diagnóstico y Eximentes)

NOMBRE Y APELLIDOS DEL CLIENTE	
NO DE CEDULA	

BONUS 1: KIT DE LITIGIO PREVISIONAL 2.0 (CHECKLIST DE DIAGNÓSTICO)	SÍ	NO
1. Estatus Pensional: ¿Tu cliente ya adquirió el estatus de pensionado en el fondo privado y ya fue incluido en nómina (está cobrando)? <i>Nota: Si la respuesta es NO, la vía es la ineficacia. Si es SÍ, vamos por la indemnización.</i>		
2. Prescripción: ¿Han pasado menos de 3 años desde el momento exacto en que tu cliente empezó a percibir (cobrar en nómina) su primera mesada pensional? <i>Ojo: La fecha clave es la inclusión en nómina.</i>		

JAQUE MATE A LAS AFP Por Cesar Cano – Supension Plus

3. Deber de Información: Al trasladarse, ¿tu cliente firmó sin recibir una proyección clara y comparativa de su futura pensión en ambos regímenes? *Recuerda: Es una negación indefinida, la carga probatoria es de la AFP.*

... LINEAS ROJAS (TRAMPAS DE LA AFP PARA NO PAGAR)	SÍ (Rojo)	NO (Verde)
4. Pensión Mínima Maliciosa: ¿Aceptó la garantía de pensión mínima sabiendo claramente que NO le alcanzaban las 1300 semanas en Colpensiones? <i>(Si tu cliente SÍ tenía 1300 semanas, marca NO)</i>		
5. Retiro de Excedentes: ¿Tu cliente solicitó y se gastó los excedentes de libre disponibilidad de su cuenta de ahorro individual?		
6. Pensión Anticipada: ¿Tu cliente se pensionó antes de la edad de ley (57/62) negociando anticipadamente su bono pensional?		

TABLA 2:

BONUS 1 - PARTE III (Estrategia de Demanda)

ESTRATEGIA DE DEMANDA (REGLAS DE ORO DE LA CORTE SUPREMA)	VERIFICACIÓN
1. Acción a demandar: No pidi la ineficacia (nulidad del traslado). Solicite la Indemnización Plena de Perjuicios por responsabilidad civil previsual.	
2. Teoría del Daño: No pidi un simple "Lucro Cesante". El daño se tasó bajo la teoría de la "Pérdida de Oportunidad" (chance frustrada).	
3. Forma de Pago: Exigi que la condena se tase como un pago único, global y definitivo (no como rentas vitalicias mensuales).	

JAQUE MATE A LAS AFP Por Cesar Cano – Supension Plus

4. Protección del dinero: Solicite expresamente que el capital sea indexado y que no esté sujeto a descuentos por aportes de salud.

5. Carga Probatoria: Invoque la inversión de la carga de la prueba frente a la falta de información, por tratarse de una negación indefinida.

TABLA 3: BONUS 1 - PARTE IV (Ficha de Datos para el Software)

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS (PARA INGRESAR A SUOPENSION PLUS)	DATOS DEL CLIENTE
Nombre del Cliente:	
Cédula de Ciudadanía:	
Fecha de Nacimiento:	___/___/___
Sexo y Edad de Ley (Variable Ej):	[] Femenino (57) [] Masculino (62)
Fecha exacta del traslado al Fondo Privado:	___/___/___
Edad exacta al momento del traslado (Variable Ej):	___ años.
Semanas Cotizadas al momento del traslado (Variable S):	___ semanas.
Fecha de inclusión en nómina en el Fondo Privado dd/mm/aaaa:	___/___/___
Edad a la fecha de la pensión:	___ años.
Expectativa de vida a esa edad (Variable EV):	___ años (Resolución 1555 de 2019)
Valor Primera Mesada recibida en el Fondo Privado:	\$ _____
Valor Mesada Hipotética en Colpensiones según Supension Plus	\$ _____

TABLA 4: BONUS 2 (COPY-PEGUE DE PRETENSIONES)

BONUS 2: Plantillas de Redacción "Copy-Paste" a Prueba de Jueces

Olvida las dudas al redactar y el miedo a cometer un error procesal. Recibe los modelos literales para copiar y pegar en tu demanda las **Pretensiones Principales** y los **Hechos Fundamentales**. Estos textos están blindados y diseñados estratégicamente con la terminología exacta que la Corte Suprema exige para probar los tres requisitos de la "Pérdida de Oportunidad".

TABLA 4: BONUS 2 (COPY-PEGUE DE PRETENSIONES)

Jaque MATE A LAS AFP Por Cesar Cano – Supension Plus
--

TABLA 5:
BONUS 2 (COPY-PEGUE DE HECHOS - REQUISITOS DE LA CORTE)

PLANTILLA DE REDACCIÓN: HECHOS FUNDAMENTALES (COPIA Y PEGA)

HECHO [X] (Elitución profesionalmente agudo): Al momento de efectuarse el traslado intermedario, el día [Fecha exacta del traslado], mi poderdante se encontraba física y jurídicamente en una posición idónea para controlar su derecho pensional. Para esa fecha, contaba con [Edad] años de edad, se encontraba activo en el mercado laboral y ya había consolidado un capital de [Número de Semanas Cotizadas previas al traslado] semanas en Colpensiones (serie ISS).

HECHO [Y] (Careza de la oportunidad perdida): De no haber mediado el ocultamiento de información por parte de la AFP, mi poderdante habría conservado su legítima expectativa de pensionarse

JAQUE MATE A LAS AFP Por Cesar Cano – Supension Plus

en el régimen público, donde el esfuerzo de toda su vida laboral le habría garantizado una mesada aproximada de \$[Insertar Mesada Hipotética calculada por Supension Plus]. Al afiliarse a cargas al fondo privado esa probabilidad sana y legítima fue anulada condesciéndole a recibir una mesada real muy inferior, por valor de \$[Insertar Mesada que recibe en el RAS].

HECHO [Z] (Irreversibilidad definitiva): La probabilidad de retornar a Colpensiones y obtener aquella ventaja económica desapareció definitivamente del patrimonio de mi poderdante el día [Fecha de inclusión en nómina en la AFP]. En este instante exacto, la AFP le reconoció la pensión bajo la modalidad de Retiro Programado [Retiro Vitalicio / Garantía de Pensión Máxima] y lo incluyó en nómina. A partir de ese momento, la reversión del régimen en juicio jurisdiccionalmente imposible (situación jurídica consolidada) y el daño previsual por pérdida de oportunidad se hizo definitivo, actual y cobrable.

⚠ LA ADVERTENCIA DEL LITIGANTE EXPERTO: TU PRÓXIMO GRAN MOVIMIENTO

La redacción jurídica de estas plantillas es infalible, pero los espacios en blanco que debes llenar con las cifras matemáticas son los que

ganan o pierden el caso. ¡No destruyas tu esfuerzo llenando esos espacios con cálculos de servilleta o asumiendo rentas hipotéticas! Un solo error al despejar la compleja fórmula actuarial o al calcular la probabilidad pensional arruinará por completo tu juramento estimatorio, esfumando los millones de tu cliente y, por supuesto, tus honorarios. No dejes tu éxito al azar.

El precedente judicial ya te dio la razón, ¡ahora deja que los expertos te den los números exactos para cobrarla!. Utiliza este poderoso Kit de Litigio y respalda los espacios en blanco de tus demandas con el dictamen pericial automatizado del software de **Supensión Plus**.

Lo mas increíble: **Todo lo anterior lo incluye nuestro Software OPORTUNO!!!**

¡Lleva tu firma al siguiente nivel!

Escríbeles hoy mismo al WhatsApp **3117715353** o al correo **supensionplus@gmail.com** y asegura indemnizaciones millonarias con total precisión matemática.